



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000040404

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0005455-34.2015.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante ROGERIO REGINATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 14^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso interposto por Rogério Reginato para absolvê-lo, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, da acusação de ter infringido o disposto no artigo 129, § 9º, do Código Penal. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE LORENZI (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E HERMANN HERSCHANDER.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2018.

MARCO DE LORENZI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
(art. 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Voto: 23822
Apelação: 0005455-34.2015.8.26.0417
Comarca: Paraguaçu Paulista
Vara: 1ª Vara
Processo: Numeração única
Apelante: Rogério Reginato
Apelado: Ministério Público

Vistos...

Ao relatório da respeitável sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Rogério Reginato foi condenado, por incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto; concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (fls. 141/145).

Apela o réu, buscando a absolvição sob a tese de legítima defesa. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal e a isenção das custas processuais (fls. 157/161).

O recurso foi devidamente contrariado (fls. 166/168), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do recurso (fls. 174/176).

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

A acusação é a de que Rogério ofendeu a integridade corporal de sua esposa *Aparecida Lopes de Souza Reginato*, causando-lhes lesões corporais leves.

Segundo a inicial, “a vítima, após encontrar uma página de pornografia aberta no celular do acusado, foi lhe perguntar o que significava aquilo, momento em que Rogério se alterou e arremessou uma caneca que atingiu a boca da vítima, que tentou fugir, sendo contida pelo acusado que lhe apertou o pescoço, causando, assim, as lesões corporais atestadas a fls. 40”.

O recurso merece provimento.

O recorrente negou o cometimento do crime. Alegou que apenas segurou a vítima, para impedir que ela o agredisse (fls. 140 - mídia).

A vítima, por sua vez, relatou que viu conteúdo pornográfico no celular do réu. Diante disso, arremessou o aparelho no rosto dele, que revidou atirando uma caneca na boca dela. Após, ela foi em direção a ele para agredi-lo, e ambos entraram em luta corporal. Tentou arranhá-lo, e ele a segurou. Acredita que, se o réu quisesse agredi-la e machucá-la, teria conseguido, haja vista o porte físico dele (fls. 138 - mídia).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Plinio Henrique Lopes de Souza Salomão,

filho da vítima, apenas viu os envolvidos discutindo; não chegou a ver agressão (fls. 139 - mídia).

O laudo de corpo de delito atestou lesão corporal leve na vítima (fls. 72): *“hematoma em membro superior esquerdo, e escoriação região lombar”*.

A legislação penal em vigor estabelece que age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (artigo 25, do Código Penal).

A princípio, a primeira reação do apelante —jogar uma caneca no rosto da vítima—afasta a forma moderada de repelir injusta agressão.

Contudo, o laudo pericial não atestou lesão corporal no rosto da vítima. Com efeito, a reação desproporcional (jogar caneca no rosto) não ofendeu a integridade física da ofendida, ou, ao menos, não há prova da materialidade nesse sentido.

Já as demais lesões constatadas pelo laudo pericial são condizentes com a legítima defesa, pois a própria vítima disse que ele a segurou e, se quisesse, teria a agredido.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Determina o artigo 386, inciso VI, do
Código de Processo Penal:

*“Art. 386. O juiz absolverá o réu,
mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:*

[...]

*VI – existirem circunstâncias que excluam
o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28,
todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua
existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)”.*

Existindo a possibilidade de o apelante
ter agido em legítima defesa, essa causa de exclusão de culpabilidade
deve ser reconhecida, consoante determinação legal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto por Rogério Reginato para absolvê-lo, com
fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, da
acusação de ter infringido o disposto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

MARCO DE LORENZI

RELATOR

Assinatura Eletrônica

(art. 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006)